

المبحث الثاني

الطبيعة الجوهرية لحقوق الإنسان: بين عدم التجزئة والكونية

يُعدّ مبحث الطبيعة الجوهرية لحقوق الإنسان من أكثر المباحث عمقاً وتشعباً في منظومة القانون الدولي لحقوق الإنسان، إذ يتركز على ركيزتين مترابطتين لا تقبلان الانفصال: مبدأ عدم التجزئة من جهة، والطابع الكوني لهذه الحقوق من جهة أخرى. ويقتضي الفهم الصحيح لهذه الطبيعة الجوهرية استيعاب الأطر المفاهيمية والتطبيقية التي تُؤسّس لوحدة الحقوق وتربطها، فضلاً عن الإحاطة بالجدل الفقهي والفلسفي الذي رافق تطور هذه المنظومة. وعليه، سيتناول هذا المبحث في مطلبه الأساسيين الإطار المفاهيمي والتطبيقي لمبدأ عدم التجزئة أولاً، ثم إشكالية الكونية في ظل التنوع الثقافي وتحديات التطبيق ثانياً.

المطلب الأول: الإطار المفاهيمي والتطبيقي لمبدأ عدم تجزئة حقوق الإنسان

تمثّل مبدأ عدم التجزئة ركيزةً أساسيةً في البنية المعيارية لمنظومة حقوق الإنسان الدولية، إذ يُقرّر أن الحقوق الإنسانية كلّ متكامل لا يقبل التشطير أو الانتقاء الانتقائي. وقد أرسّت إعلانات دولية كبرى، في مقدمتها إعلان فيينا وبرنامج عمله الصادر عام 1993، هذا المبدأ دعامةً ثابتةً في صرح القانون الدولي لحقوق الإنسان. ويستلزم التعمق في هذا المطلب دراسة فترتين جوهريتين: تتناول الأولى الأسس النظرية لوحدة الحقوق والحريات، فيما تُعالج الثانية الطبيعة المترابطة للحقوق المدنية والسياسية مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الفقرة الأولى: الترابط والتكامل — الأسس النظرية لوحدة الحقوق والحريات

تنهض الأسس النظرية لوحدة الحقوق والحريات على جملة من الركائز الفلسفية والقانونية والأخلاقية المتشابكة، يتعذر استيعاب مبدأ عدم التجزئة دون الإلمام بها وتحليل أبعادها. ويمكن إجمال هذه الأسس في ثلاثة محاور رئيسية

أولاً: الأساس الفلسفي والأخلاقي لوحدة الحقوق

يرتكز التأسيس الفلسفي لمبدأ عدم التجزئة على مفهوم الكرامة الإنسانية بوصفه مصدراً جامعاً وواحداً لسائر الحقوق والحريات. فالكرامة الإنسانية، كما كرّستها الفلسفة الكانطية وما تلاها من مذاهب فلسفية معاصرة، ليست صفةً جزئيةً أو انتقائيةً، بل هي

كيانٌ شامل لا يتحقق بتكريس بعض أبعاده وإهدار سائرهما. وقد انعكس هذا التصور الفلسفي في ديباجة العهد الدولي لحقوق الإنسان التي تُقرّر صراحةً أن جميع الحقوق "تنبثق من الكرامة المتأصلة في الإنسان"، مما يجعل منها منظومةً واحدةً متجذّرةً في مصدر أخلاقي موحد.

وفي هذا السياق، يؤكد الفقيه الفرنسي رينيه كاسين على أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد صيغ عن قصد ليكون هرمًا متكاملًا يعلو في قمته مبدأ الكرامة، فتتفرع منه فروعٌ متعددة تشمل الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في آنٍ واحد، دون تراتبية تفاضلية بين هذه الفروع.

ثانيًا: الأساس القانوني الدولي — من التكريس النصي إلى الممارسة المعيارية

على الصعيد القانوني، أرسى النظام الدولي لحقوق الإنسان مبدأ عدم التجزئة عبر منظومة من الوثائق والصكوك الدولية المترابطة. فقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 32/130 الصادر عام 1977 خطا خطوةً تأسيسيةً حين أعلن أن "جميع حقوق الإنسان وحياته الأساسية لا تتجزأ وترتبط ببعضها ارتباطاً وثيقاً، وأن تعزيز وصون فئة من الحقوق لا يُعفي من الاهتمام الواجب بالحقوق الأخرى". وكفالتها. وجاء إعلان فيينا ومقرراته عام 1993 ليُرسّخ هذا التوجه في أعلى مستوياته السياسية والقانونية.

ويستتبع هذا الأساس القانوني جملةً من النتائج المعيارية المهمة: أولها امتناع الدول عن احتجاج العجز التشريعي أو الاقتصادي لإهمال فئة من الحقوق مع تكريس فئة أخرى؛ وثانيها إلزامية الاستعراض الشامل من قِبَل هيئات المعاهدات الأُممية لكامل منظومة الحقوق دون انتقاء؛ وثالثها أن التحفظات الدولية المقيّدة لهذه الوحدة تخضع لرقابة مشددة تَمَسّ مشروعيتها.

ثالثًا: الأساس السوسيولوجي والعملي — التكامل الوظيفي في الواقع الحقوقي

لا يقتصر التأسيس على البُعد الفلسفي والقانوني، بل يمتد إلى أبعاد سوسيولوجية وعملية تُبرهن على أن الترابط بين الحقوق ليس خياراً نظرياً، بل ضرورةً وظيفيةً تفرضها طبيعة الكائن الإنساني وسياقاته الاجتماعية. فالفرد الذي يُحرم من حق التعليم يُمارَس عليه في حقيقة الأمر قيدٌ غير مباشر على حقه في المشاركة السياسية؛ والإنسان الذي تنعدم له شروط السكن اللائق يجد حرّيته الجسدية مُجوّفةً من مضمونها الفعلي.

وهكذا، فإن التفاعل الديناميكي بين هذه الحقوق يُفرز ما يمكن تسميته بـ"التكامل الوظيفي"، إذ لا تؤدي كل حقٍ دوره الكامل إلا في سياق إعمال الحقوق الأخرى ودعمها وتغذيها. وهذا ما يجعل الانتقاء في تطبيق الحقوق ليس فحسب انتهاكاً معيارياً، بل إخفاقاً وظيفياً يُقوّض أثر الحقوق التي تُدعى صون أخرى من دوحا.

الفقرة الثانية: الطبيعة المترابطة للحقوق المدنية والسياسية مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

شغلت العلاقة بين الحقوق المدنية والسياسية من جهة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جهة أخرى، حيزاً واسعاً من النقاش الفقهي والسياسي طوال القرن الماضي. وقد أُسدل ستارٌ رسمي على هذا الجدل إثر تبني إعلان فيينا 1993، غير أن الإشكاليات العملية لا تزال حاضرة. ولفهم أوجه الترابط، يستوجب البحث الوقوف عند ثلاثة محاور:

أولاً: نقد ثنائية الترتاب — تاريخ جدل ومآلاته

نشأت ثنائية الحقوق الجيلية الأولى والثانية في سياق الحرب الباردة، حين أصرَّ المعسكر الغربي على أولوية الحقوق المدنية والسياسية بوصفها حقوقاً "سلبية" لا تتطلب من الدولة سوى الامتناع، في مقابل تأكيد المعسكر الاشتراكي على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بوصفها الحقوق "الفعلية" المرتبطة بالإنصاف والعدالة الاجتماعية. وقد أفضى هذا الجدل إلى صياغة عهدين دوليين منفصلين عام 1966. عوضاً عن عهد واحد جامع

بيد أن الفقه الدولي المعاصر انتهى إلى نقض هذه الثنائية من أساسها: فالحق في الانتخاب لا يُكَلِّف الدولة الامتناع فحسب، بل يستوجب منها بناء مؤسسات، وضمان الوصول، وتوفير موارد، تماماً كما أن الحق في التعليم يستلزم الامتناع عن التمييز فضلاً عن إلزامات إيجابية بالتوفير. وهو ما أكدته الأستاذ هنري شو في تقسيمه الثلاثي للالتزامات: الاحترام، والحماية، والوفاء — الذي ينطبق بالتساوي على كلا النوعين من الحقوق.

ثانياً: آليات الترابط في التطبيق — نماذج من اجتهادات الهيئات الأُممية والقضاء الدولي

على صعيد الممارسة الدولية، كشفت هيئات المعاهدات الأُممية عن أوجه ترابط عضوي لا يمكن إغفالها: فقد أكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقاتها العامة أن انعدام الحد الأدنى من الأمن الغذائي يُفضي بالضرورة إلى تجويف الحقوق المدنية من مضمونها، إذ لا تُمارَس الحرية بمعدة خاوية. وفي السياق ذاته، أرست لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن غياب ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة يُعيق تطبيق الحقوق الاقتصادية من خلال تعدُّر الطعن القضائي في الانتهاكات الموجهة إليها.

وعلى صعيد القضاء الإقليمي، تبرز اجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضايا كـ"أوديفر ضد بلجيكا" و"شامان ضد المملكة المتحدة" التي أدجت الحماية من المادة الثامنة المتعلقة بالحياة الخاصة مع اعتبارات الحق في السكن. كما قرأت المحاكم الدستورية في دول كجنوب أفريقيا والهند الحق في الحياة قراءةً موسَّعةً لتشمل شروط العيش الكريم، مُجسِّدةً بذلك الترابط الفعلي بين الجيلين في سياقات وطنية ملموسة.

ثالثاً: مقتضيات مبدأ الترابط في السياسات الحقوقية الوطنية والدولية

، يُفَرِّز مبدأ الترابط والتكامل بين الحقوق مقتضياتٍ عمليةً بالغة الأهمية تتصل بثلاثة مستويات: التشريع الداخلي، والسياسات العامة والرقابة الدولية.

على مستوى التشريع، تستوجب تعهدات الدول الدولية دمج المنظورين المدني والاجتماعي في صياغة القوانين الوطنية، بما يمنع التشريع الانتقائي الذي يكرّس بعض الحقوق على حساب أخرى. وعلى مستوى السياسات العامة، باتت الموازنات الوطنية وخطط التنمية مرصودةً لرقابة هيئات أممية تفحص انعكاساتها على منظومة الحقوق الإنسانية الشاملة. أما على مستوى الرقابة الدولية، فقد أفضى تبني آلية الاستعراض الدوري الشامل عام 2006 إلى تكريس نهج متكامل يرفض أي تراتبية بين فئات الحقوق في عملية الاستعراض.

وخلاصة القول، أن الطبيعة المترابطة للحقوق المدنية والسياسية مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لم تعد موضع جدل فقهي صرف، بل باتت ثابتةً راسخةً في المنظومة المعيارية الدولية وفي اجتهادات القضاء الدولي والوطني على حدٍ سواء. وهو ما يُوجب على الباحث والممارس القانوني معاً اعتماد منهج حقوقي متكامل يتجاوز الثنائيات الموروثة نحو رؤية شاملة لحقوق الإنسان بوصفها نسيجاً واحداً لا تتجزأ خيوطه.